

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL PRIMERA INSTANCIA
SALA SUPERIOR DE HUMACAO

HIPOLITO RIVERA BURGOS, MILAGROS COLÓN GUIVAS y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos Peticionarios Vs ORLANDO ALVARES DE JESUS Recurrido	CASO NÚM.: SALA: SOBRE: Injunction Estatutario Ley Núm. 75 del 24 de junio de 1975, según enmendada; Artículo 14.1 Ley Núm. 161 del 1 de diciembre de 2009, según enmendada. Querella: 2025-SRQ-30743
---	--

PETICIÓN

Al Honorable Tribunal:

Comparece la parte peticionaria de epígrafe, por conducto de la representación legal quien suscribe a este Honorable Tribunal y muy respetuosamente peticiona:

I. LAS PARTES

Peticionarios

1. Los peticionarios, Hipólito Rivera Burgos, Milagros Colón Guivas y la sociedad legal de gananciales compuesta entre ambos, casados entre sí, ambos mayores de edad, propietarios y vecinos del Barrio Juan Martin de Yabucoa, Puerto Rico, con dirección exacta en Carretera Estatal Núm. 3, KM 97.8, Yabucoa, Puerto Rico; con dirección postal: HC1 Box 3178, Yabucoa, Puerto Rico 00767 y teléfono: 787-949-2008

Recurrido

2. El recurrido, Orlando Alvares de Jesús, hasta donde se tiene conocimiento, mayor de edad, soltero y propietario de una propiedad en el Barrio Juan Martin de Yabucoa, Puerto Rico; con dirección exacta: Carretera Estatal Núm. 3, KM 97.8, Yabucoa Puerto Rico, 00767; con dirección postal: Urb. Parque de Candelero, 197 Calle Lubina, Humacao, PR 00791-7623 y número de teléfono 787-642-0280.

Agencias con interés

3. Se incluye a la Junta de Planificación de Puerto Rico y a la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) por ser las agencias de gobierno que por mandato de ley están llamadas a velar y enforzar las leyes y reglamentos promulgados por estas para la planificación y desarrollo físico del país.

4. La Junta de Planificación tiene como dirección física: Centro Gubernamental Roberto Sánchez Vilella, Ave. De Diego Pda. 22, Santurce, Puerto Rico; y como dirección postal: PO Box 41119, San Juan, PR 00940-1119; y su número de teléfono es: (787) 723-6200.

5. La OGPe tiene como dirección física: Avenida F.D Roosevelt Núm. 355, Edificio Fomento Industrial, Hato Rey, Puerto Rico 00918; dirección postal: PO Box 41179, San Juan Puerto Rico 00940-1179, y su número de teléfono es: 787.758.4747.

II. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA

9. El recurso de Injunction Estatutario Preliminar y Permanente de epígrafe se presenta al amparo de la facultad que le confiere la Ley Núm. 75 del 24 de junio de 1975, según enmendada y las disposiciones del Artículo 14.1 de la Ley Núm. 161 del 1 de diciembre de 2009, según enmendada, titulado “Recursos Extraordinarios para Solicitar Revocación de Permisos, Paralización de Obras o Usos No Autorizados, Demolición de Obras”. (23 L.P.R.A. § 9024).

10. El Artículo antes citado concede legitimación activa para cualquier vecino colindante, a una persona privada, natural o jurídica, que tenga un interés propietario o personal que podría verse adversamente afectado, a presentar una acción de injunction, sentencia declaratoria, o cualquier otra acción adecuada para solicitar la demolición de obras construidas, la paralización de usos o construcciones no autorizadas, que al momento de la presentación del recurso y al momento de adjudicar el mismo no cuenten con permiso de uso o construcción, ya sea porque nunca se obtuvo o porque el mismo ha sido revocado.

11. Conforme la Ley Núm. 75-1975, supra, las disposiciones del Artículo 14.1 de la Ley Núm. 161- 2009, supra, y la Regla 3 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V., este Honorable Tribunal posee jurisdicción y competencia para atender el recurso especial estatutario por existir usos y construcciones objeto de demolición y paralización ante la ausencia de permisos en la propiedad objeto de la acción interdictal estatutaria.

III. HECHOS

12. Los aquí peticionarios son dueños y residentes de la propiedad ubicada en el Barrio Juan Martin, Carretera Estatal Núm. 3, KM 97.8, Yabucoa, Puerto Rico 00767.

13. El aquí recurrido es dueño de la propiedad ubicada en el Barrio Juan Martin, Carretera Estatal Núm. 3, KM 97.8, Yabucoa, Puerto Rico 00767.

14. En la propiedad del recurrido y objeto de la acción interdictal enclavan una serie de estructuras en hormigón, bloques y materiales mixtos de una y dos plantas respectivamente, utilizadas para

actividades de carácter industrial consistente a: 1) almacenaje de materiales de construcción: varillas, arena, bloques, entre otros; 2) almacenaje de equipos de construcción; 3) estacionamiento de vehículos pesados destinados a la construcción en un distrito clasificado R-1 (Residencial Intermedio)

15. La operación de los usos antes descritos de características industrial: 1) almacenaje de materiales de construcción: varillas, arena, bloques, entre otros; 2) almacenaje de equipos de construcción; 3) estacionamiento de vehículos pesados destinados a la construcción, no están permitidos y expresamente excluidos dentro de la calificación Residencial que ostenta el predio del recurrido según el Reglamento Conjunto para la evaluación y expedición de permisos relacionados al desarrollo, uso de terrenos y operación de negocios adoptado el 16 de junio de 2023.

16. La edificación en concreto ubicada debajo de las líneas de alta tensión del tendido eléctrico incluyendo poste dentro de la estructura invadiendo la servidumbre de Energía Eléctrica sin autorización o con los debidos permisos de construcción.

17. Las anteriores violaciones fueron puestas a la atención de la Junta de Planificación y la OGPe mediante la querella: 2025-SRQ-37422 radicada el 6 de noviembre de 2025. Esto con la intención de que las agencias pertinentes emitirían una orden de paralización, cese y desista de los usos en violación y la demolición de la estructura por acarrear un potencial peligro por la ubicación de esta, por no contar con los correspondientes permisos de uso y construcción.

18. Al momento de presentar el recurso especial estatutario de marras, la parte recurrida no ha obtenido los permisos de construcción para las estructuras, ni los permisos de usos correspondientes para la operación de la actividad de características del sector.

19. Esta actividad afecta la tranquilidad y seguridad de los vecinos inmediatos de la propiedad objeto de querella, por generación de ruidos, gases, polvos y transito excesivo, entre otros.

IV. DERECHO APLICABLE Y REMEDIOS SOLICITADOS

20. El Artículo 9.12(a) de la Ley Núm. 161-2009, supra, dispone que “todo uso, construcción, reconstrucción, alteración, demolición, traslado de edificios en Puerto Rico, instalación de facilidades, subdivisión, desarrollo, urbanización de terrenos, será previamente aprobado y autorizado por la Oficina de Gerencia [de Permisos], Municipios Autónomos con jerarquía de la I a la V o por un Profesional Autorizado, según aplique, en cumplimiento con las disposiciones legales aplicables”.

21. El Artículo 14.1 de la Ley Núm. 161-2009 autoriza la radicación de recursos extraordinarios para solicitar la demolición de obras no autorizadas.

§ 9024. Recursos extraordinarios para solicitar revocación de permisos, paralización de obras o usos no autorizados, demolición de obras

La Junta de Planificación, así como cualquier entidad gubernamental concernida, Municipio Autónomo con Jerarquía de la I a la V o cualquier otra dependencia o instrumentalidad del Gobierno de Puerto Rico en representación del interés público o una persona privada, natural o jurídica, que tenga un interés propietario o personal que podría verse adversamente afectado, podrá presentar una acción de injunction, mandamus, sentencia declaratoria, o cualquier otra acción adecuada para solicitar: (1) la revocación de un permiso otorgado, cuya solicitud se haya hecho utilizando información incorrecta o falsa; (2) la paralización de una obra iniciada sin contar con las autorizaciones y permisos correspondientes, o incumpliendo con las disposiciones y condiciones del permiso otorgado; (3) la paralización de un uso no autorizado; (4) la demolición de obras construidas, que al momento de la presentación del recurso y al momento de adjudicar el mismo no cuenten con permiso de construcción, ya sea porque nunca se obtuvo o porque el mismo ha sido revocado.

Indistintamente de haberse presentado una querella administrativa ante la Junta de Planificación, entidad gubernamental concernida, Municipio Autónomo con Jerarquía de la I a la V o cualquier otra dependencia o instrumentalidad del Gobierno de Puerto Rico, alegando los mismos hechos, una parte adversamente afectada podrá presentar un recurso extraordinario en el Tribunal de Primera Instancia. Una vez habiéndose presentado el recurso extraordinario al amparo de esta sección, la agencia administrativa perderá jurisdicción automáticamente sobre la querella y cualquier actuación que llevare a cabo con respecto a la misma será considerada ultra vires.

El Tribunal de Primera Instancia deberá celebrar vista dentro de un término no mayor de diez (10) días naturales desde la presentación del recurso y deberá dictar sentencia en un término no mayor de veinte (20) días naturales desde la celebración de la vista.

En aquellos casos en los cuales se solicite la paralización de una obra o uso, de ser la misma ordenada por el tribunal, se circunscribirá única y exclusivamente a aquellos permisos, obras o uso impugnado, mas no a ningún otro que se lleve a cabo en la propiedad y que cuente con un permiso o autorización debidamente expedida.

El tribunal impondrá honorarios de abogados contra la parte que presenta el recurso bajo esta sección si su petición resulta carente de mérito y razonabilidad o se presenta con el fin de paralizar una obra o permiso sin fundamento en ley. Los honorarios de abogados bajo esta sección será una suma igual a los honorarios que las otras partes asumieron para oponerse a la petición judicial. En el caso que el tribunal entienda que no es aplicable la presente imposición de honorarios de abogados, tendrá que así explicarlo en su dictamen con los fundamentos para ello. Las revisiones de los dictámenes bajo esta sección ante el Tribunal de Apelaciones se remitirán a los paneles especializados creados mediante este capítulo y dicho foro tendrá 60 días para resolver el recurso de revisión desde la presentación del mismo.

—Diciembre 1, 2009, Núm. 161, art. 14.1; Diciembre 10, 2013, Núm. 151, art. 53; Abril 4, 2017, Núm. 19, art. 49.

22. En vista de lo anterior, y ante el incumplimiento evidente de la parte recurrida con las leyes y reglamentación aplicable, la aquí parte peticionaria solicita que se declare ha lugar el presente recurso especial estatutario emitiendo un interdicto permanente dirigido a la parte recurrida.

POR TODO LO CUAL, se solicita muy respetuosamente del Honorable Tribunal que declare HA LUGAR el presente recurso especial estatutario y, en consecuencia:

A. Emita un interdicto/orden permanente ordenándole a la parte recurrida y/o a sus oficiales agentes, sirvientes, empleados, cesionarios o causahabientes demoler, por su cuenta y riesgo

propio, las obras ilegalmente construidas objeto del presente asunto dentro de un término improrrogable de 30 días.

B. Emita una orden de cese y desista ordenándole a la parte recurrida y/o a sus oficiales, agentes, sirvientes, empleados, cesionarios o causahabientes cesen y desistan de cualquier uso industrial que se esté desarrollando o llevando a cabo en la propiedad sin contar con los correspondientes permisos de usos y autorizaciones. En específico: 1) almacenaje de materiales de construcción: varillas, arena, bloques, entre otros; 2) almacenaje de equipos de construcción; 3) estacionamiento de vehículos pesados destinados a la construcción

C. Le conceda a la parte peticionaria una cantidad no menor de \$10,000.00 en honorarios de abogados, con cualquier otro remedio que proceda en ley.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDO

CERTIFICO: Que este escrito ha sido presentado de manera electrónica a través del Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos (SUMAC) el cual provee notificación simultánea a todos(as) los(as) abogados(as) de récord a sus respectivas direcciones electrónicas, lo cual constituye la notificación que debe efectuarse entre abogados(as), según disponen las Reglas de Procedimiento Civil.

En Humacao, Puerto Rico, a 6 de abril de 2026

f/ ANTONIO PITA MATIENZO
Colegiado Núm.: 10357
RUA Núm.: 9125
P.O. Box 966
Fajardo, Puerto Rico 00738
Tel: (787) 860-5903
Fax: (787) 863-0489
Email: pitalawoffice@gmail.com

f/ Pablo Lugo Lebrón
LCDO. PABLO LUGO LEBRÓN
COL. 10038/ RUA 8846
URB. REPARTO MENDOZA
CALLE 3, A-1
P.O. BOX 8051
HUMACAO, PUERTO RICO 00792
TELS.: (787) 850-4130/4131
FAX: (787) 850-8720
EMAIL: lic.pablolugo@pablolugolaw.com